

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1331/2533

นาย สม ชาย พิเชษฐพันธ์
นาย พงษ์ศักดิ์ โสมสูงเนิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

การฟังหรือไม่ฟังพยานหลักฐานใด ในคดีอยู่ในดุลพินิจ ของศาลการที่โจทก์ ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ไม่พิจารณาพยานหลักฐานบางประการของโจทก์เป็นการวินิจฉัย คดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นฎีกาโต้เถียง ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 220.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 172, 173, 174

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัทธอร์น อี เอ็ม ไอ สกรีนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้มอบอำนาจแก่จำเลยที่ 1 อีกต่อหนึ่งให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจกล่าวหาว่า โจทก์ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ (วี.ดี.โอ.) เรื่อง ซุปเปอร์เกิร์ล และเรื่อง ซุปเปอร์แมน ภาค 3 ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทดังกล่าวเพื่อการค้า ทำให้โจทก์ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า และจำเลยที่ 1 ได้เป็นพยานเข้าเบิกความต่อศาลในคดีดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยศาลชั้นต้นฟังว่า จำเลยที่ 1 ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจและเบิกความต่อศาลโดยจำเลยที่ 1 เชื่อโดยสุจริตว่า บริษัทธอร์น อี เอ็ม ไอ สกรีนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มอบอำนาจให้ไปแจ้งความเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์ (วี.ดี.โอ.) เรื่อง ซุปเปอร์เกิร์ล และ ซุปเปอร์แมน ภาค 3 ในประเทศไทย ส่วนศาลอุทธรณ์ฟังว่าการแจ้งความร้องทุกข์ของจำเลยที่ 1 ก็ดีและคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ก็ดี ฟังไม่ได้ว่าเป็นความเท็จ ดังนี้จึงเป็นคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยอาศัยข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันโจทก์ฎีกาว่า พยานหลักฐานของโจทก์ตามทางไต่สวนพอฟังได้ว่าการแจ้งความร้องทุกข์ของจำเลยที่ 1 และคำเบิกความของจำเลยที่ 1 มีมูลอันเป็นเท็จดังนี้ เป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนที่โจทก์ฎีกามาอีกประการหนึ่งว่า ศาลอุทธรณ์ไม่พิจารณาพยานหลักฐานบางประการของโจทก์เป็นการวินิจฉัยคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเห็นว่า การฟังหรือไม่ฟังพยานหลักฐานใดในคดีอยู่ในดุลพินิจของศาล จึงเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาโจทก์.

(นาม ยิ้มแย้ม-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------